



RCS : NIORT

Code greffe : 7901

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

## REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NIORT atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1969 B 00050

Numéro SIREN : 026 980 508

Nom ou dénomination : LES IMPRESSIONS DUMAS

Ce dépôt a été enregistré le 07/07/2016 sous le numéro de dépôt 2127

**Greffé du tribunal de commerce de NIORT**

18 RUE MARCEL PAUL  
BP 8818  
79028 NIORT CEDEX 9  
Tél : 0549791440  
Fax : 0549736658  
www.infogreffé.fr

**SELAS ACTY**

CS 18421

53 Rue des Marais

79024 NIORT CEDEX 9

Nos références : / CLEM

NIORT, le 07 Juillet 2016

***Certificat de dépôt d'acte(s) de société***

*Numéro d'identification :* 026 980 508

*Numéro de gestion :* 1969 B 00050

*Forme juridique :* Société par actions simplifiée à associé unique

*Dénomination :* LES IMPRESSIONS DUMAS

*Adresse :* 525, AV de Limoges  
79000 Niort

Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de NIORT certifions avoir reçu en dépôt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.

*Numéro du dépôt:* 2127

*Date du dépôt:* 07/07/2016

- *Acte en date du :* 02/06/2016

Rapport du commissaire aux apports et à la fusion

*Décision:* Fusion absorption

DE LA STE GRAPHI-TILT (STE ABSORBEE) PAR L'IMPRESSIONS DUMAS (STE  
ABSORBANTE)

Le Greffier,



## **S.A.S. LES IMPRESSIONS DUMAS**

**Fusion par absorption de la société GRAPHI-TILT par la société LES  
IMPRESSIONS DUMAS**

525 Avenue de Limoges  
79000 NIORT

**Rapport du Commissaire à la fusion  
sur la valeur des apports**

Louis-Marie BOULEAU  
Expert-comptable  
Commissaire aux comptes**Fusion par absorption de la société GRAPHI-TILT par la société LES IMPRESSIONS DUMAS****Rapport du Commissaire à la fusion sur la valeur des apports**

A l'Associée Unique,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par décision unanime des associés en date du 25 avril 2016, concernant la fusion par voie d'absorption de la société GRAPHI-TILT par la société LES IMPRESSIONS DUMAS, nous avons établi le présent rapport prévu par l'article L. 225-147 du code de commerce.

L'actif net apporté a été arrêté dans le projet de traité de fusion signé par les représentants des sociétés concernées en date du 31 mai 2016. Il nous appartient d'exprimer une conclusion sur le fait que la valeur des apports n'est pas surévaluée. A cet effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission. Cette doctrine professionnelle requiert la mise en œuvre de diligences destinées à apprécier la valeur des apports, à s'assurer que celle-ci n'est pas surévaluée et à vérifier qu'elle correspond au moins à la valeur nominale des parts sociales à émettre par la société absorbante augmentée de la prime de fusion.

Notre mission prenant fin avec le dépôt du rapport, il ne nous appartient pas de mettre à jour le présent rapport pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Nous vous prions de trouver, ci-après, nos constatations et conclusion présentées dans l'ordre suivant :

1. Présentation de l'opération et description des apports
2. Diligences et appréciation de la valeur des apports
3. Synthèse - points clés
4. Conclusion

## **1. PRESENTATION DE L'OPERATION ET DESCRIPTION DES APPORTS**

### **1.1. CONTEXTE GENERAL ET OBJECTIFS DE L'OPERATION**

La fusion projetée de GRAPHI-TILT par LES IMPRESSIONS DUMAS a pour objet de regrouper au sein d'une structure unique les mêmes activités exercées par les deux sociétés, afin de renforcer leur positionnement commercial et de rationaliser la gestion de l'ensemble. Pour accroître la visibilité de cette entité, il sera procédé à un changement de dénomination sociale tout en conservant les noms commerciaux des sociétés.

Ce regroupement permettra, en outre, dans un contexte économique difficile, de simplifier l'organigramme du groupe L.I.D.E. FINANCES auquel appartiennent les deux sociétés, et de réaliser les économies de coûts de fonctionnement inhérentes à ce type de regroupement.

### **1.2. PRESENTATION DES SOCIETES ET INTERETS EN PRESENCE ET LIENS ENTRE LES SOCIETES**

#### **1.2.1. Société absorbante : SAS LES IMPRESSIONS DUMAS**

La société LES IMPRESSIONS DUMAS est une société à par actions simplifiée au capital de 80 000 euros divisé en 5 000 actions de 16 euros de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie entièrement libérées et attribuées en totalité à la société L.I.D.E. FINANCES.

La société a pour objet l'imprimerie.

Son siège social est situé 525 Avenue de Limoges 79000 NIORT. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 026 980 508.

La Présidente est la société L.I.D.E. FINANCES représentée par Monsieur Pierre DUMAS.

#### **1.2.2. Société absorbée : SAS GRAPHI-TILT**

La société GRAPHI-TILT est une société par actions simplifiée au capital de 60 000 euros divisé en 1 000 actions de valeur nominale 60 euros chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées et attribuées en totalité à la société L.I.D.E. FINANCES.

La société a pour objet tous travaux d'imprimerie, la commercialisation d'articles publicitaires et de divers produits imprimés en papier.

Son siège social est situé 57 Boulevard Ampère 79180 CHAURAY. Elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro 344 272 117.

La Présidente est la société L.I.D.E. FINANCES représentée par Monsieur Pierre DUMAS.

#### **1.2.3. Lien entre les sociétés concernées**

Il n'y a aucun lien entre les deux sociétés. La société LES IMPRESSIONS DUMAS ne détenant pas de part sociale de la société GRAPHI-TILT.

### **1.3. DESCRIPTION DE L'OPERATION**

#### **1.3.1. Caractéristiques de l'apport**

Dans le cadre de l'opération de fusion projetée, la société GRAPHI-TILT apporte l'ensemble de ses éléments d'actif et de passif à la société LES IMPRESSIONS DUMAS dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Ainsi, si la fusion est réalisée :

- Le patrimoine de la société absorbée sera dévolu à la société absorbante dans l'état où il se trouvera lors de la réalisation de la fusion; il comprendra tous les biens, droits et valeurs appartenant à la société absorbée à cette date, sans exception;
- La société absorbante deviendra débitrice des créanciers de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

La société absorbante sera propriétaire des biens et droits apportés par la société absorbée à compter du jour de la réalisation définitive de la fusion, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives précisées ci-après.

Sur le plan comptable et fiscal, les parties conviennent que la fusion prendra effet rétroactivement au 1<sup>er</sup> janvier 2016. Les opérations, tant actives que passives, engagées par la société absorbée depuis cette date jusqu'à la date de réalisation de la fusion seront ainsi réputées avoir été accomplies pour le compte de la société absorbante, d'un point de vue comptable et fiscal. En conséquence, le montant de l'actif net apporté par la société GRAPHI-TILT a été déterminé à partir de leur valeur nette comptable au 31 décembre 2015.

L'opération est soumise au régime de droit commun des fusions, tel que défini aux articles L. 236-1 et suivants du code de commerce.

Au plan fiscal, l'opération est placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du Code Général des Impôts pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés, et des articles 816 du même code en matière de droits d'enregistrement.

#### **1.3.2. Conditions suspensives**

La fusion est soumise à la réalisation des conditions suspensives suivantes :

- d'une part, en cas d'approbation de la fusion, l'associée unique de la société GRAPHI-TILT aura à prononcer la dissolution anticipée sans liquidation de la société GRAPHI-TILT et, s'il y a lieu, à procéder à la désignation du Commissaire-contrôleur et à la fixation de ses pouvoirs, le tout sous conditions de la réalisation définitive de la fusion,
- d'autre part, l'associée unique de la société LES IMPRESSIONS DUMAS sera appelée à se prononcer, tant au titre de la vérification des apports en nature de la société GRAPHI-TILT sur le rapport du Commissaire aux apports nommé par l'Associée unique des sociétés LES IMPRESSIONS DUMAS et GRAPHI-TILT, qu'au titre de l'augmentation de capital résultant de cet apport, le tout selon la procédure définie par le Code du Commerce.

De même, la présente fusion est soumise à la condition suspensive de l'approbation par l'Associée unique de la société DUMAS des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2015.

La présente fusion est subordonnée à l'obligation de la mainlevée du nantissement grevant les titres de la Société Absorbée GRAPHI-TILT.

Par ailleurs, dans le cas où des inscriptions se révéleraient toujours en vigueur, la réalisation de la présente fusion reste en conséquence subordonnée à la mainlevée de toute inscription. Les parties conviennent que la société DUMAS pourra offrir toute garantie en substitution. Les parties pourront renoncer aux présentes conditions suspensives

### **1.3.3. Rémunération de l'apport**

Le montant net des apports de la société GRAPHI-TILT ressort à la somme de 210 216 euros. Pour les rémunérer, il sera procédé par la société LES IMPRESSIONS DUMAS à la création de 769 actions nouvelles d'une valeur de 16 euros chacune, toutes entièrement libérées et destinées à être attribuées à l'associée unique de la société GRAPHI-TILT.

Le capital de la société LES IMPRESSIONS DUMAS serait donc augmenté de 12 304 euros.

La différence entre la valeur nette des biens apportés (soit 210 216 euros) et la valeur nominale des parts sociales qui seront créés par la société Absorbante au titre de l'augmentation de capital (soit 12 304 euros), différence par conséquent égale à 197 912 euros, constituera une prime de fusion qui sera inscrite au passif du bilan de la société LES IMPRESSIONS DUMAS et sur laquelle porteront les droits de tous les associés anciens et nouveaux de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 236-3 du Code de commerce, la société GRAPHI-TILT sera dissoute de plein droit, par le seul fait de la fusion à compter de la réalisation définitive de la fusion.

Le passif de la société GRAPHI-TILT sera entièrement pris en charge par la société LES IMPRESSIONS DUMAS. La dissolution de la société GRAPHI-TILT ne sera suivie d'aucune opération de liquidation de cette société.

## **1.4. PRESENTATION DES APPORTS**

### **1.4.1. Méthode d'évaluation retenue**

Conformément au Règlement Comptable n°2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de la Réglementation Comptable relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, les éléments d'actif et de passif seront apportés selon leur valeur nette comptable au 31 décembre 2015.

### **1.4.2. Description des apports**

La société GRAPHI-TILT fait apport à titre de fusion, dans les conditions fixées par la loi et les décrets en vigueur sous les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous réserve des conditions suspensives précisées ci-avant, à la société LES IMPRESSIONS DUMAS, qui accepte, de tous biens et droits sans exception ni réserve dont se compose son actif net estimé au 31 décembre 2015, tel que détaillé ci-dessous :

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Immobilisations incorporelles | 122 293 €        |
| Immobilisations corporelles   | 83 457 €         |
| Immobilisations financières   | 3 634 €          |
| <b>Total actif immobilisé</b> | <b>209 385 €</b> |

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Stocks/Matières premières                | 13 365 €         |
| Clients et comptes rattachés             | 151 586 €        |
| Fournisseurs débiteurs                   | 2 296 €          |
| Etat impôt sur les bénéfices             | 23 161 €         |
| Etat taxes sur les chiffre d'affaires    | 1 860 €          |
| Autres créances                          | 900 €            |
| Disponibilités                           | 56 338 €         |
| Charges constatées d'avance              | 4 488 €          |
| <b>Total actif non immobilisé</b>        | <b>253 995 €</b> |
| <b>Actif apporté (1)</b>                 | <b>463 380 €</b> |
| Provisions pour risques                  | 23 773 €         |
| Emprunts et dettes                       | 69 227 €         |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 319 €         |
| Dettes fiscales et sociales              | 88 845 €         |
| <b>Passif pris en charge (2)</b>         | <b>253 164 €</b> |
| <b>Soit : Actif net apporté (1)-(2)</b>  | <b>210 216 €</b> |

## 2. DILIGENCES ET APPRECIATION DE LA VALEUR DES APPORTS

### 2.1. DILIGENCES MISES EN ŒUVRE PAR LES COMMISSAIRES AUX APPORTS

Notre mission a pour objet d'éclairer l'associée unique de la société LES IMPRESSIONS DUMAS sur l'absence de surévaluation de l'apport effectué par la société absorbée. En conséquence, elle ne relève pas d'une mission d'audit ou d'une mission d'examen limité. Elle n'implique pas non plus validation du régime fiscal applicable aux opérations.

Elle ne saurait être assimilée à une mission de « *due diligences* » effectuée pour un prêteur ou un acquéreur et ne comporte pas tous les travaux nécessaires à ce type d'intervention. Notre rapport ne peut donc pas être utilisé dans ce contexte.

Notre opinion est exprimée à la date du présent rapport qui constitue la fin de notre mission. Il ne nous appartient pas d'assurer un suivi des événements postérieurs survenus éventuellement entre la date du rapport et la date des assemblées appelées à se prononcer sur l'opération de fusion.

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires, au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission. Dans ce cadre, nous avons notamment :

- Pris connaissance du contexte et des objectifs de la présente fusion ;
- Eu des entretiens avec les conseils des sociétés GRAPHI-TILT et LES IMPRESSIONS DUMAS chargés de l'opération et le dirigeant ;
- Examiné le projet de traité de fusion et ses annexes ;
- Vérifié le respect de la réglementation comptable en vigueur en matière de valorisation des apports et notamment du règlement CRC n° 2004-01 ;
- Contrôlé la réalité des apports et apprécié l'incidence éventuelle d'éléments susceptibles d'en affecter la propriété.



## **2.2. REALITE DES APPORTS**

Les 1 000 actions composant le capital social de la société GRAPHI-TILT font l'objet d'un nantissement au profit de la BANQUE POPULAIRE. Un courrier demandant l'autorisation de mainlevée de ce nantissement et la subrogation de garantie a été adressé à l'organisme bancaire.

## **2.3. Méthodologie de détermination de la valeur des apports.**

Les parties ont décidé de valoriser les éléments constitutifs de l'actif net apporté à leur valeur nette comptable.

Cette opération de fusion concerne des sociétés sous contrôle commun. Dans le cadre du règlement CRC n°2004-01, la méthode de valorisation retenue, en valeur nette comptable, nous paraît régulière et pertinente.

## **2.4. Détermination de la valeur des apports**

Dans le cadre de la recherche des valeurs d'apport et de la rémunération à attribuer en conséquence de l'absorption de GRAPHI-TILT par DUMAS, il a été décidé de retenir, conformément au Règlement Comptable n°2004-01 du 4 mai 2004 du Comité de la Réglementation Comptable relatif au traitement comptable des fusions et opérations assimilées, les valeurs nettes comptables figurant dans les comptes sociaux de GRAPHI-TILT au titre de la situation comptable au 31 décembre 2015.

La valeur globale de l'actif à apporter par GRAPHI-TILT et celle de son passif à transmettre à DUMAS, sont ainsi fixées de la manière suivante :

Actif au 31 décembre 2015 : .....463 380 €

Passif au 31 décembre 2015 : .....253 163 €

Soit une valeur nette de : ..... **210 216 €**

## **2.5. Détermination de la parité de fusion**

Pour les besoins de la détermination de la parité d'échange au titre de la fusion, il a été retenu :

- une valeur réelle globale de la société GRAPHI-TILT de 210 216 €, soit une valeur réelle pour chacune des 1 000 actions composant son capital social de 210 €,
- une valeur réelle globale de la société LES IMPRESSIONS DUMAS de 1 380 000 €, soit une valeur réelle pour chacune des 5 000 actions composant son capital social de 276 €.

Ces valorisations ont été retenues en utilisant la méthode suivante :

Le rapport d'échange entre les actions de la société LES IMPRESSIONS DUMAS et les actions de la société GRAPHI-TILT peut donc être arrêté à DIX (10) actions de la société LES IMPRESSIONS DUMAS pour TREIZE (13) actions de la société GRAPHI-TILT.

En conséquence, l'augmentation de capital de la société LES IMPRESSIONS DUMAS s'élèvera à DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS (12 304 €) par l'émission de SEPT CENT SOIXANTE NEUF (769) actions nouvelles de SEIZE EUROS (16 €) chacune de valeur nominale.

Ainsi, en rémunération des apports consentis par la société GRAPHI-TILT à la société LES IMPRESSIONS DUMAS, il sera attribué à l'Associée unique de la société GRAPHI-TILT, SEPT CENT SOIXANTE NEUF (769) actions DUMAS.

Le capital social de la société LES IMPRESSIONS DUMAS devrait ainsi être porté de QUATRE VINGT MILLE EUROS (80 000 €) à QUATRE VINGT DOUZE MILLE TROIS CENT QUATRE EUROS (92 304 €) à l'issue de l'absorption de la société GRAPHI-TILT.

La différence entre la valeur nette des biens apportés ..... 210 216 €  
et la valeur des actions créées au titre de l'augmentation de capital ..... 12 304 €

soit ..... 197 912 €  
constituera une prime de fusion à porter au passif de la Société Absorbante.

## **2.6. Appréciation de la valeur des apports**

Afin d'apprécier la valeur globale de l'apport nous nous sommes assurés que cette valeur était inférieure ou égale à la valeur réelle de la société absorbée GRAPHI-TILT.

Nous nous sommes appuyés sur les diligences réalisées sur la valeur individuelle des apports.

Sur la base de nos travaux concernant la valorisation de la société GRAPHI-TILT, nous n'avons pas relevé d'élément susceptible de remettre en cause la valeur globale des apports.

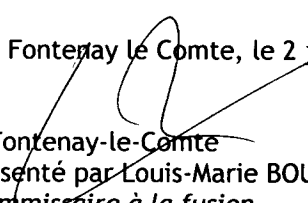
## **3 SYNTHÈSE**

Nos différentes approches confortent la valeur d'apport en valeur nette comptable.

## **4. CONCLUSION**

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d'avis que la valeur des apports retenue s'élevant à 210 216 euros n'est pas surévaluée et, en conséquence, que l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société absorbante, majorée de la prime de fusion.

Fait à Fontenay le Comte, le 2 juin 2016

  
BDO Fontenay-le-Comte  
Représenté par Louis-Marie BOULEAU  
Le Commissaire à la fusion